РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 1-1352/2020

Номер дела: **1-1352/2020**

УИН: **14RS0035-01-2020-009470-06**

Дата начала: **19.06.2020**

Дата рассмотрения: **09.11.2020**

Суд: **Якутский городской суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Мекюрдянов Дмитрий Егорович**

Статьи УК: **161, 162**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Ковлеков Андрей Иванович		
Защитник (адвокат)	Кондратьева Мария Саввична		
ПРОКУРОР	Шевелева Лена Николаевна		
ПРОКУРОР	Чегодаева мария Владимировна		
	Лыткин Айаал Михайлович	Статьи УК: 161, 162	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			19.06.2020
Передача материалов дела судье			22.06.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		29.06.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		10.07.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		31.07.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		19.08.2020

Судебное заседание	Объявлен перерыв	07.09.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв	16.09.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв	22.10.2020
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора	06.11.2020
Судебное заседание	Постановление приговора	09.11.2020
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства		20.11.2020

Приговор

КОПИЯ

№1-1352/2020

14RS0035-01-2020-009470-06

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Якутск 09 ноября 2020 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Мекюрдянова Д.Е., единолично, при секретаре судебного заседания Слепцовой В.С., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Якутска Чегодаевой М.В., защитников - адвоката Кондратьевой М.С., Ковлекова А.И., подсудимого Лыткина А.М., переводчика Самагановой А.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Лыткина Айаала Михайловича, ____ года рождения, уроженца ____, ____, ___, фактически проживавшего по адресу: ____, ___, ___, ___, ___, ___, ранее судимого:

- 06.06.2017 г. по приговору Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения свободы, без ограничения свободы. На основании ст. 73 УК РФ с условно-испытательным сроком на 2 года;

- 05.12.2017 г. по приговору Намского районного суда Республики Саха (Якутия) по п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. В соответствии с. ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательное наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без ограничения и штрафа. На основании ст. 73 УК РФ с условно-испытательным сроком на 2 года;

- 20.02.2018 г. по приговору Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 3 годам лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы. В соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ отменено условное осуждение по приговору Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 06 июня 2017 года и по приговору Намского районного суда Республики Саха (Якутия) от 05 декабря 2017 года. В соответствии со ст. 70 УК РФ окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года без ограничения свободы и штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

- 03.07.2018 г. по приговору Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначено наказание по данной статье 2 года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ окончательной мерой наказания определено 2 года 9 месяцев лишения свободы путем частичного сложения не отбытой части

наказания по приговору суда от 20 февраля 2018 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

- 03.02.2020 г. освобожден по отбытию наказания,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст.161, ч.2 ст.162, ч.2 ст.162 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Лыткин А.М. совершил грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, а также два разбоя, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия при следующих обстоятельствах.

20 марта 2020 в период времени с 19 часов 30 минут до 20 часов 30 минут, Лыткин А.М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на территории религиозной организации «___», расположенной по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, дом №, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения в свою пользу, подошел к ранее незнакомой П. и под предлогом совершить телефонный звонок взял у П. принадлежащий последней сотовый телефон марки «___». Когда П. осознала, что Лыткин А.М. не собирается возвращать указанный телефон, потребовала его вернуть, а Лыткин А.М. с целью доведения своего преступного умысла до конца, удерживая в руках указанный сотовый телефон, применил в отношении П. насилие, не опасное для жизни или здоровья, а именно, умышленно двумя руками оттолкнул П., причинив ей физическую боль, на что П. с целью пресечь преступные действия Лыткина А.М. схватила последнего за туловище, в результате которого они упали на землю, где Лыткин А.М., продолжая свои преступные действия, с целью хищения чужого имущества, применил в отношении П. насилие, не опасное для жизни или здоровья, а именно, умышленно двумя руками оттолкнул П., причинив ей физическую боль. После чего Лыткин А.М., подняв с поверхности земли, сотовый телефон марки «___» стоимостью 44 999 рублей, с чехлом стоимостью 399 рублей, со вставленной в него сим-картой без стоимости, умышленно открыто похитил принадлежащий П. и скрылся с места совершения преступления, причинив тем самым П. материальный ущерб на общую сумму 45 398 рублей.

После чего, Лыткин А.М. с похищенным имуществом скрылся с места совершения преступления, которым в последующем распорядился по своему усмотрению.

Он же, Лыткин Айаал Михайлович, 22 марта 2020 года период времени с 19 часов 30 минут до 20 часов 30 минут, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около автобусной остановки «___», расположенной около дома № по ул. Чайковского, г. Якутска, подошел к И. и, направив нож в область её грудной клетки, угрожая тем самым применить насилие опасное для жизни или здоровья, потребовал у И. передать ему сотовый телефон марки «___» стоимостью 8000 рублей в чехле без стоимости, со вставленными в него двумя сим-картами без стоимостей. Иванова Е.А., восприняв угрозу применения насилия, опасного для ее жизни или здоровья, реальной, убежала в сторону ул. Гимеинская г. Якутска, при этом оставив свои женскую сумку и полиэтиленовый пакет на скамейке автобусной остановки. Далее, Лыткин А.М. в вышеуказанный период времени, продолжая свои преступные действия, направленные на открытое хищение чужого имущества, взяв в руки, умышленно открыто похитил с поверхности скамейки автобусной остановки «___» женскую сумку без стоимости, внутри которой находились:

- ___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

принадлежащие И.., причинив тем самым последней материальный ущерб на общую сумму 1 139 рублей.

После чего, Лыткин А.М. с похищенным имуществом скрылся с места совершения преступления, которым в последующем распорядился по своему усмотрению.

Он же, Лыткин Айаал Михайлович, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в период времени с 10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут 23 марта 2020 года, находясь около СОШ №, расположенной по адресу: г. Якутск, ул. Чайковского, д.№, подошел к П.С.Н., держа в руках нож, используемый в качестве оружия, и продемонстрировав вышеуказанный нож, направил в сторону П.С.Н., угрожая тем самым применить насилие опасное для жизни или здоровья, потребовал у П.С.Н. передать ему сотовый телефон марки «___» стоимостью 42 999 рублей в чехле без стоимости, с защитным стеклом без стоимости, со вставленной в него сим-картой без стоимости, принадлежащие П.С.Н.., в результате чего П.С.Н., восприняв угрозу применения насилия, опасного для ее жизни или здоровья, реальной, убежала в сторону СОШ №, расположенной по адресу: г. Якутск, ул. Чайковского д.№, в результате Лыткин А.М. не смог похитить имущество, принадлежащее П.С.Н.

Подсудимый Лыткин А.М. вину в предъявленном обвинении по всем трем эпизодам признал полностью, от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ отказался.

По ходатайству государственного обвинителя и в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, оглашены показания Лыткина А.М., данные им в ходе предварительного следствия.

Так, из протокола допроса подозреваемого Лыткина А.М. следует, что 22.03.2020 г. вечером закончилось спиртное, решил добыть деньги преступным путем, чтобы приобрести алкогольные напитки, для этого он взял кухонный нож, положил себе в наружный карман куртки. Затем около 18 ч. 00 мин. вышел из дома и пошел в сторону ул. Чайковского г. Якутска. По дороге возле остановки «___» он увидел женщину и решил отобрать у неё телефон, чтобы сдать в ломбард, а деньги потратить на спиртное. Достав с кармана куртки

кухонный нож, подошел к этой женщине и направил клинок кухонного ножа в сторону её грудной клетки, и потребовал отдать телефон. Женщина, увидев нож, испугалась и убежала, оставив свою сумку на скамейке остановки. Он, забрав оставленную женщиной сумку, пошел домой. В сумке были документы данной женщины, кошелек, внутри которого имелась денежная купюра достоинством 50 рублей, перчатки. Также показал, что 20.03.2020 г. он совершил еще одно преступление, а именно, вечером около 20 час. 00 мин. он, находясь возле здания религиозной организации «Якутская и Ленская епархия», умышленно открыто похитил у одной женщины сотовый телефон марки «___». Он одолжил у неё сотовый телефон, чтобы сделать звонок, когда та отдала ему свой телефон, у него возникла мысль похитить данный телефон. Взяв телефон в руки, он оттолкнул женщину и убежал, а та погналась за ним. Когда та его догнала, он её снова оттолкнул и убежал. Он направился домой и, когда шел по ул. Чайковского г. Якутска, остановил машину и продал неизвестному ему мужчине похищенный им телефон за 1000 рублей, деньги потратил на спиртное. Также показал, что 23.03.2020 г. он совершил еще другое преступление, поскольку хотел выпить спиртное, но денег у него не было. Тогда он снова взял свой нож и пошел добывать деньги преступным путем. На ул. Чайковского г. Якутска около 11 ч. 00 мин. он увидел пожилую женщину, которая шла к нему навстречу. Приравнявшись с ней, он из наружного кармана своей куртки вынул нож и направил лезвие ножа в её сторону, потребовал отдать ему телефон. Женщина, увидев нож, быстро убежала, он не стал за ней гнаться, так как испугался, что та вызовет полицию. Вину свою признает полностью, в содеянном раскаивается. Пояснил, что он не хотел в отношении данных лиц применять какую-либо силу и навредить, он просто хотел напугать ножом, чтобы отобрать имущество, ножом ударять никого не хотел. (Том 1 л.д. 53-57).

Из протокола допроса обвиняемого Лыткина А.М. следует, что он вину в предъявленном ему обвинении признает полностью, в содеянном раскаивается, ранее данные им показания подтверждает полностью. Показал, что 20.03.2020 г., находясь на территории епархии, расположенной по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д.8, совершил открытое хищение сотового телефона марки «___» с применением насилия в отношении П., после чего продал данный телефон неизвестному ему водителю. Затем 22.03.2020 около 19 ч. 30 минут он, находясь на остановке «20 школа», совершил разбойное нападение в отношении И. в целях взять её сотовый телефон, но у него этого не получилось, поэтому он похитил оставленную ею сумку с личными вещами. 23.03.2020 около 11 ч. 00 мин. на ул. Чайковского г. Якутска и возле 20 школы, с целью хищения сотового телефона, угрожая кухонным ножом, напал на гр. Поровай С.Н., а именно, демонстрируя нож, и направляя лезвие в её сторону, потребовал сотовый телефон. Поровай С.Н., увидев у него нож, убежала. Вину свою признает полностью, в содеянном раскаивается. (Том 1 л.д. 143-145)

Из протокола допроса обвиняемого Лыткина А.М. следует, что он ранее данные показания подтверждает полностью, дополнений не имеет. Вину признает, в содеянном раскаивается. Он сильно заикается, из-за этого заявил, что нуждается в услугах переводчика с якутского языка, и ему сложно изъясняться на русском языке, а так русский язык понимает, читает и пишет. (Том 2 л.д. 134-137)

В судебном заседании эксперт Г. суду показала, что ___.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания неявившихся потерпевших и свидетелей, которые были даны ими в ходе предварительного следствия.

Так, из протокола допроса потерпевшей П. следует, что 20 марта 2020 года примерно в 20 часов 00 минут отправилась в епархию. Возле епархии увидела молодого человека, который попросил у нее денег на дорогу до Покровска. Она ответила, что у нее денег нет, но может вызвать такси, но молодой человек отказался. Затем молодой человек попросил у неё телефон, чтобы позвонить своей маме. Когда она передала ему свой телефон, молодой человек стал набирать номер на ее телефоне, набирал примерно три раза, но у него не получалось дозвониться. В какой-то момент молодой человек резко оттолкнул ее в сторону, отчего она немного попятилась назад. Она поняла, что тот решил украсть ее телефон, поэтому она сразу же подбежала к нему и между ними завязалась борьба, в ходе которой они упали на землю. В это время молодой человек выронил телефон на землю. Далее, поднялся с

земли, подобрал ее телефон и убежал. Догнать ей его не удалось. После чего она обратилась в полицию. Таким образом, у нее похищен сотовый телефон марки «___» в корпусе черного цвета, 16 ГБ. Покупала его в 2019 году за 70 000 рублей, в настоящее время оценивает его, с учетом износа, в 60 000 рублей, но в телефоне была очень важная информация. Телефон был в чехле черного цвета, со встроенной подставкой, стоимостью 500 рублей, в телефоне была вставлена сим-карта оператора «Йота» с номером «___» без стоимости. В результате ей причинен материальный ущерб в размере 60 000 рублей. Она в больницу не обращалась, так как ей никакого физического вреда не было причинено. (Том 1 л.д. 131-133)

Из протокола дополнительного допроса потерпевшей П. следует, что она ранее данные показания полностью подтверждает и желает добавить, что ранее она наименование сотового телефона указала как «___», но на самом деле у нее был похищен сотовый телефон «___». К протоколу допроса прилагает копию коробки сотового телефона, в которой имеются полное наименование и данные похищенного сотового телефона. С оценочной стоимостью телефона она согласна, так как покупала в 2019 году. За медицинской помощью не обращалась, жалоб на здоровье не имеет. (том 1 л.д. 192-194)

Из протокола допроса потерпевшей И. следует, что 22 марта 2020 года в 19 часов 30 минут она направилась на остановку «20 школа», расположенную возле дома № по ул. Чайковского г. Якутска, дойдя до остановки, стала ждать маршрутный автобус № 16, свою сумку и полиэтиленовый пакет с продуктами питания положила на лавочку остановки. Пока стояла ждала автобус, она достала свой сотовый телефон и начала читать сообщения в приложении «Whats App». В это время к ней подошел мужчина монголоидной внешности, ростом около 160-165 см., в вязаной шапке серого цвета, в весенней куртке, в черных штанах и ботинках черного цвета, в руках держал банку пива, объемом 0,5 литров. Затем этот мужчина на русском языке шепотом потребовал отдать ему сотовый телефон, приставив к ее груди кухонный нож. Увидев нож, она сильно испугалась и убежала в сторону Гимеина, он не стал за ней бежать. Убегая, она увидела, что он забирает ее сумку с лавки и убегает в сторону дома № по ул. Чайковского г. Якутска. Она побежала за ним, но он скрылся между домами. После чего она вызвала полицию. Когда он напал на нее, никого не было рядом, даже машин, время было около 19 часов 50 минут. Сотовый телефон был марки «___» в корпусе золотистого цвета в силиконовом чехле коричневого цвета без стоимости, со вставленными сим-картами сотового оператора «МТС» и «Билайн» с абонентскими номерами: ___ без стоимости, без защитного стекла. Сотовый телефон она купила в 2018 году за 10 000 рублей, в данное время с учетом поношенности оценивает в 8 000 рублей. Сумка дамская черного цвета, из материала похожего на кожу, с внешней стороны с рисунком в виде якутского узора с лицевой стороны, открывалась на замок. Внутри сумки была зярядка из-под сотового телефона (Андроид) стоимостью 1 000 рублей, перчатки черного цвета, из материала похожего на кожу, стоимостью 500 рублей, внутри кошелька были: 1 купюра с номиналом 50 рублей, а также 10 рублей, банковские карты «Альфа-Банк», «Тинькофф», «Совкомбанк», «Алмазэриэнбанк», 2 банковские карты «Сбербанк России», также внутри сумки были: нотариальная доверенность на ее имя, флеш-накопитель, стоимостью 800 рублей, лекарства в одном пакете, пинцет для бровей, также был паспорт гражданина РФ на ее имя, СНИЛС, справка ФЛГ. Саму сумку она оценивает в 2 500 рублей. Также хочет уточнить, что он забрал только сумку, пакет он не тронул. Таким образом, ей причинен моральный и материальный ущерб на общую сумму 5 360 рублей, что является для нее значительным. (Том 1 л.д. 16-18)

Из протокола дополнительного допроса потерпевшей И. следует, что она полностью согласна со стоимостями зарядного устройства для сотового телефона марки «___», карты памяти «___» 16 Gb, указанными в справке, выданного магазином ООО «___», а стоимостью сотового телефона марки «___» она не согласна, с учетом изношенности оценивает его в 8000 рублей. Ранее она показала, что у нее была похищена перчатка, но оказалась, что перчатку она забыла дома, то есть перчатка не была похищена. Также добавила, что в похищенной сумке находились обложка для паспорта без стоимости, она его не оценивает, поскольку была недорогая, изношенная и сильно потертая. Еще были бонусные карты с разных торговых организаций, а именно Мвидео, Хозмаркет, Бубль Гум, Золотник и Карта друга все без стоимости. Хочет окончательно уточниться по похищенному имуществу. У нее была похищена женская сумка из кожзаменителя с якутскими узорами, данную сумку она не

оценивает, так как сумка недорогая и была изношена. Ранее она стоимость сумки указала в 2500 рублей, так как покупала за такую сумму, в данное время и на момент похищения она не оценивает сумку. Также ранее она указала стоимость кошелька 500 рублей, так как покупала очень давно за такую сумму, но его также не оценивает, так как был недорогой и изношенный.

В ее сумке находились:

1. Дебетовая карта Сбербанк без стоимости.

2. Кредитная карта Сбербанк без стоимости.

3. Кредитная карта Альфа Банк без стоимости.

4. Кредитная картаTinkoff Platinum без стоимости.

5. Кредитная карат Совкомбанк без стоимости.

6. Дебетовая карта Восточный Банк без стоимости.

7. Дебетовая карта «Алмазэргиенбанк» без стоимости.

8. Карта памяти San Disk 16 Gb стоимостью 580 рублей.

9. Зарядное устройство сотового телефона Xiaomi Mi A1 стоимостью 499 рублей.

10. Денежные средства в размере 60 рублей.

11. Кошелек без стоимости.

12. Обложка паспорта без стоимости.

13. Пинцет для бровей без стоимости.

14. Таблетки Амлодипин без стоимости.

15. Дисконтная карта Хозмаркет.

16. Накопительная бонусная карта М. видео.

17. Накопительная бонусная карта Бубль гум.

18. Накопительная бонусная карта Золотник.

19. Накопительная бонусная карта Карта друга.

Итого ей причинен материальный ущерб в размере 1 139 рублей.

Также были в сумке находились ее документы, а именно, паспорт гражданина Российской Федерации на ее имя, СНИЛС, нотариальная доверенность и справка ФЛГ, выданная ЯГБ №3. (Том 1 л.д. 177-179)

Из протокола допроса потерпевшей П.С.Н. следует, что 23 марта 2020 года примерно в 11 часов 20 минут она шла пешком с работы домой по ул. Чайковского, на ней был рюкзак, в руках ничего не было. Навстречу ей шел молодой человек, когда они поравнялись, тот неожиданно потребовал отдать ему сотовый телефон и, оскалив зубы, показал нож, который он держал в правой руке. Затем, размахивая данным ножом, сквозь зубы повторно потребовал отдать ему телефон. Она, испугавшись за свою жизнь, ответила, что отдаст ему свой телефон и полезла в карман за телефоном. Доставая с кармана телефон, заметила, что тот спрятал нож в рукав, и в этот момент она, развернувшись, быстро побежала в сторону 20 школы, отбегая, она увидела, что тот побежал в противоположную сторону во двор дома №30/1 по ул. Чайковского г. Якутска и скрылся за гаражами. Примерно через час, придя в

себя, она сообщила в полицию. Описала его как молодого человека ростом до 160 см, худощавого телосложения, азиатской внешности, лицо было вытянутое, овальное, нос прямой, цвет кожи был светлый, на голове была черная вязаная шапка, куртка светло коричневого цвета. Нож был кухонный для чистки овощей, с мелкими зубчиками, длиною примерно более 15 см. Ей показалось, что молодой человек в неадекватном состоянии, но запаха алкоголя она не почувствовала. Если увидит данного человека, она его узнает. Ее сотовый телефон был марки «___» стоимостью 50 000 рублей в силиконовом чехле без стоимости. (Том 1 л.д. 112-114)

Из протокола дополнительного допроса потерпевшей П.С.Н. следует, что она с оценочной стоимостью телефона согласна, так как она покупала телефон в сентябре 2018 года в магазине «М-Видео» в г. Санкт Петербург. (Том 1 л.д. 205-208)

Из протокола допроса свидетеля С.Н.С. следует, что 22 марта 2020 года поступило сообщение о том, что на автобусной остановке «Школа № 20», расположенной по ул. Чайковского, г. Якутска, было совершено разбойное нападение в отношении женщины. Также 23 марта 2020 года поступило сообщение о разбойном нападении в отношении женщины возле СОШ № 20, расположенной по ул. Чайковского г. Якутска. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 23 марта 2020 года был установлен подозреваемый в совершении преступлений гр. Лыткин Айаал Михайлович, ____ года рождения, ___, ___, ранее неоднократно судимый, недавно освободившийся из мест лишения свободы. В ходе беседы Лыткин А.М. дал признательные показания, без какого-либо давления. Лыткин А.М. показал, что 20 марта 2020, находясь возле Якутской епархии, расположенной по ул. Кирова д. № г. Якутска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с применением насилия, открыто похитил у женщины славянской внешности сотовый телефон марки «___». Похищенный сотовый телефон продал за 1000 рублей неизвестному лицу, а денежные средства потратил на покупку спиртных напитков. 22 марта 2020 года около 19 часов 50 минут, Лыткин А.М., находясь на автобусной остановке «Школа №20», расположенной по ул. Чайковского г. Якутска, с применением ножа совершил нападение на женщину и похитил ее сумку с вещами. 23 марта 2020 года Лыткин А.М. возле СОШ №20 по ул. Чайковского, г. Якутска, с применением ножа совершил нападение на женщину с целью хищения ее имущества, но женщина смогла убежать от него. Лыткин А.М. признал, что совершил преступления, чтобы добыть деньги на приобретение спиртных напитков. Также хочет предоставить видеозапись с камеры видеонаблюдения, которая записана на CD-RW диск, где видно, как подозреваемый Лыткин А.М. 22 марта 2020 года около 19 часов 50 минут, находясь на автобусной остановке «Школа №20» по ул. Чайковского, г. Якутска, совершает нападение на женщину и похищает ее сумку. Данное видео было изъято с камеры видеонаблюдения «Безопасный город», установленной по ул. Чайковского г. Якутска. Данный диск CD-RW передан в органы следствия для приобщения к материалам уголовного дела. (Том 1 л.д. 162-164)

Из протокола допроса свидетеля С. следует, что в конце февраля 2020 года она познакомилась с Лыткиным Айаалом через социальную сеть «Вконтакте». С 5 марта 2020 года они начали встречаться, жили в его доме по адресу: г. Якутск, ул. Лонгинова д. № кв.№. 20 марта 2020 года около 18 часов 00 минут Айаал, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ничего не сказав ей, ушел из дома. Айаал пришел поздно вечером, был испуганным и взволнованным, у него с собой были две бутылки водки. Сказал, что его возможно ищут, кто именно его ищет, не говорил, рассказал, что в пивном баре познакомился с одним человеком, с которым они вышли покурить. Находясь на улице, он ударил того человека и забрал у него сотовый телефон «___», затем продал телефон за 1000 рублей, на деньги купил две бутылки водки. После чего начал один выпивать водку, при этом он её не отпускал домой, боясь того, что она может пойти в полицию и рассказать о том, что он отобрал у человека сотовый телефон. Также Айаал рассказал ей, что он сидел в тюрьме в Бестяхе. Утром она, сказав, что идет в магазин, ушла домой, после она его не видела. (Том 1 л.д. 212-214)

1 эпизод

Вина подсудимого Лыткина А.М. в совершении преступления, кроме полного признания вины, установлена показаниями потерпевшей, показаниями свидетелей, данными

в ходе предварительного следствия и оглашенными в суде с согласия сторон, а также материалами уголовного дела, исследованными в суде, а именно:

___

___

___

___

2 эпизод

Вина подсудимого Лыткина А.М. в совершении преступления, кроме полного признания вины, установлена показаниями потерпевшей, показаниями свидетеля, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в суде с согласия сторон, а также материалами уголовного дела, исследованными в суде, а именно:

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

3 эпизод

Вина подсудимого Лыткина А.М. в совершении преступления, кроме полного признания вины, установлена показаниями потерпевшей, показаниями свидетеля, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в суде с согласия сторон, а также материалами уголовного дела, исследованными в суде, а именно:

___

___

___

___

___

___

Все вышеперечисленные материалы уголовного дела, исследованные судом, соответствуют требованиям УПК РФ и являются допустимыми доказательствами, им суд придает доказательственное значение, они собраны без нарушений норм УПК РФ, суд их

признает достоверными, так как они согласуются с показаниями подсудимого, потерпевших и свидетелей обвинения, эти доказательства суд признает относимыми к рассматриваемому судом уголовному делу.

Время и место совершения преступлений, установленные органами предварительного следствия и указанные в описательной части приговора, подтверждаются показаниями самого подсудимого, потерпевших, указанные показания также согласуются с показаниями свидетелей, протоколами осмотра мест происшествий и иными доказательствами. Суммы ущерба, причиненного преступлениями, установлены из показаний потерпевших, а также собранными материалами дела.

Совершенные подсудимым преступления характеризуются прямым умыслом, так как подсудимый знал, что похищаемое имущество ему не принадлежит, деяния совершены подсудимым с корыстной целью.

Как установлено в ходе судебного следствия, подсудимый, потерпевшие и свидетели дали последовательные, подробные показания об обстоятельствах преступлений, суд также учитывает, что указанные показания согласуются с другими материалами уголовного дела. Анализ всех вышеприведенных показаний, а также материалов уголовного дела подтверждает, что именно Лыткин А.М. совершил преступления при обстоятельствах, установленных в суде и указанных в описательной части приговора.

Утверждение стороны защиты о том, что действия Лыткина А.М. по факту хищения имущества Панковой Я.А. следует квалифицировать по ч. 1 ст. 161 УК РФ, так как насилие к ней не применялось, суд считает несостоятельным, поскольку виновность Лыткина А.М. в совершении в отношении Панковой Я.А. грабежа, сопряженного с применением насилия, не опасного для здоровья потерпевшей, установлена в ходе судебного разбирательства и подтверждена совокупностью собранных по делу доказательств, исследованных в судебном заседании.

Так, из показаний потерпевшей Панковой Я.А., исследованных в судебном заседании в соответствии с частью 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что Лыткин А.М. резко оттолкнул ее в сторону, отчего она немного попятилась назад. Она поняла, что тот решил украсть ее телефон, поэтому сразу же подбежала к нему, и между ними завязалась борьба, в ходе которой они упали на землю. В это время молодой человек выронил телефон на землю. Далее, Лыткин А.М. поднялся с земли, подобрал ее телефон и убежал. Догнать ей его не удалось, после чего обратилась в полицию.

Изобличающие Лыткина А.М. в применении насилия обстоятельства подтверждаются показаниями потерпевшей П., поскольку они подробны, были подтверждены П. на очной ставке с подозреваемым Лыткиным А.М. и согласуются также с показаниями свидетеля Сухарева Н.С., самого Лыткина А.М., данными на стадии предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ, в которых Лыткин А.М. признавал факт применения насилия в отношении потерпевшей.

Доводы защитника о том, что Лыткин А.М. не использовал нож при совершении преступлений, суд расценивает, как способ защиты от предъявленного обвинения и желание облегчить ответственность своего подзащитного.

Целью совершения нападения на потерпевших явилось открытое хищение имущества потерпевших, при этом по 2 преступлениям Лыткиным А.М. был применён нож в качестве оружия.

Квалифицирующий признак «с применением предмета, используемого в качестве оружия», подтверждается тем, что в ходе разбойного нападения Лыткин А.М. применил нож, используя его таким образом, как предмет, способный причинить телесные повреждения, опасные для жизни и здоровья, то есть как оружие.

По смыслу закона, разъясненному в абз. 3 п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и

разбое», насилием, опасным для жизни и здоровья, является также насилие, которое хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, однако в момент применения создавало реальную опасность для его жизни или здоровья.

В соответствии с абз. 3 п. 23 Постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» под применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, при разбое следует понимать их умышленное использование лицом как для физического воздействия на потерпевшего, так и для психического воздействия на него в виде угрозы применения насилия, опасного для жизни или здоровья.

По указанным выше основаниям суд не принимает доводы стороны защиты о переквалификации действий подсудимого Лыткина А.М.

Вышеприведенные доказательства суд признает достаточными для признания Лыткина А.М. виновными в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора и на основании совокупности приведенных доказательств суд действия подсудимого Лыткина А.М. квалифицирует:

- по первому эпизоду по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ – как грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья;

- по второму и третьему эпизоду по ч. 2 ст. 162 УК РФ - как разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

При исследовании судом обстоятельств, характеризующих личность подсудимого Лыткина А.М., установлено, что он ранее судим за совершение тяжких преступлений, привлекался к административной ответственности за правонарушения, посягающие на общественный порядок, по месту отбывания наказания характеризуется положительно, обвиняется в совершении тяжких преступлений, которые были совершены через непродолжительное время после освобождения из мест лишения свободы. Официально не трудоустроен, имеет ряд хронических заболеваний, в зарегистрированном браке не состоит, малолетних детей на иждивении не имеет.

Согласно справке, выданной ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер», Лыткин А.М. на учете у врача-психиатра не состоит.

Несмотря на то, что он состоит на учете в ГБУ РС (Я) ЯРНД с 2016 года с ___, Лыткин А.М. мог и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию Лыткин А.М. не представляет опасности для себя (нет суицидальных мыслей) и других лиц, либо возможностью причинения им иного существенного вреда (нет бреда и галлюцинаций). В применении принудительных мер медицинского характера Лыткин А.М. не нуждается, вменяем, подлежит назначению наказания за совершенные им преступления.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого Лыткина А.М., в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд по всем эпизодам преступлений, относит активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве иных смягчающих наказание обстоятельств судом учитывается полное признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст, положительную характеристику, наличие дипломов, грамот, состояние здоровья, принесение извинений потерпевшим, наличие матери, страдающей хроническими заболеваниями, заявленное ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого производства.

Отягчающим наказание подсудимого Лыткина А.М. обстоятельством, по всем эпизодам преступлений, согласно ст. 63 УК РФ является наличие рецидива преступлений,

предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 18 УК РФ, так как он, имея две судимости за ранее совершенные тяжкие преступления, вновь совершил умышленные тяжкие преступления.

В обвинительном заключении не указано, каким образом состояние алкогольного опьянения Лыткина А.М. способствовало совершению им преступлений, в связи с чем, оснований для признания этого обстоятельства отягчающим наказание подсудимому, суд не усматривает.

Поскольку в действиях подсудимого Лыткина А.М. установлено отягчающее наказание обстоятельство, положения ч. 1 ст. 62 УК РФ применению не подлежат.

Преступления, инкриминируемые подсудимому Лыткину А.М., относятся к категории тяжких преступлений. С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, наличия в действиях подсудимого отягчающего обстоятельства, суд не находит оснований для изменения категории совершенных подсудимым преступлений на менее тяжкое, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Также суд не может признать совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительными и применить к подсудимому правила ст. 64 УК РФ, так как цели и мотивы не указывают на существенное уменьшение степени общественной опасности совершенных им преступлений, по этим же основаниям суд считает возможным не применять в отношении подсудимого положения ч. 3 ст. 68 УК РФ.

При этом наказание Лыткину А.М. должно быть назначено с учетом положения ч. 2 ст. 68 УК РФ.

Кроме смягчающих наказание обстоятельств, при решении вопроса о назначении подсудимому наказания, в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, а также обстоятельства совершения, тяжесть, характер и степень общественной опасности данного преступления, личность виновного, его состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

С учетом ярко выраженной склонности к совершению преступлений, совершение новых преступлений через короткий промежуток времени после освобождения из мест лишения свободы, суд полагает необходимым назначить Лыткину А.М. наказание в виде реального лишения свободы по всем преступлениям. По этим же основаниям не подлежит применению положение ст. 53.1 УК РФ.

При этом, поскольку Лыткин А.М. совершил умышленные преступления, в период непогашенных судимостей, ему следует назначить наказание по правилам, предусмотренным ч. 3 ст. 69 УК РФ, то есть по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.

Учитывая личность подсудимого Лыткина А.М., а также наличия в его действиях особо опасного рецидива, суд не усматривает правовых оснований для применения к назначаемому наказанию положений ст. 73 УК РФ, то есть условного осуждения.

Решая вопрос о дополнительных наказаниях в виде штрафа и ограничения свободы, суд находит возможным их не назначать подсудимому, так как его исправление суд полагает возможным в ходе отбытия основного наказания.

Руководствуясь требованиями п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд определяет Лыткину А.М. отбывание лишения свободы в колонии особого режима.

С учетом того, что Лыткин А.М. содержится под стражей с 25.03.2020, суд считает необходимым зачесть подсудимому время содержания его под стражей в срок наказания. Также подлежит зачету время его задержания в порядке ст. 91 УПК РФ – 23 и 24 марта 2020 года.

По вещественным доказательствам, по вступлению приговора в законную силу, принять решение в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск потерпевшими не заявлен.

Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле адвоката Кондратьевой М.С., следует возместить за счет средств федерального бюджета и освободить Лыткина А.М. от процессуальных издержек, принимая во внимание его материальное положение.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Лыткина Айаала Михайловича виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст.161, ч.2 ст.162, ч.2 ст.162 УК РФ, и назначить наказание:

- по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 2 ст. 162 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев;

- по ч. 2 ст. 162 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно определить Лыткину А.М. наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Срок отбытия наказания осужденному Лыткину А.М. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 23.03.2020 г. по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии особого режима.

Меру пресечения осужденному Лыткину А.М. в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу - диск, следы обуви хранить при уголовном деле, нож, хранящийся в камере хранения ОП №1 МУ МВД России Якутское уничтожить.

Гражданский иск не заявлен.

Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле адвоката Кондратьевой М.С., возместить за счет федерального бюджета, о чем вынести отдельное постановление.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его вынесения в Верховный суд Республики Саха (Якутия), а осужденным в тот же срок с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае обжалования приговора осужденному разъяснить право заявить ходатайство о своём участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ст.16 ч 4 УПК РФ). Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд

вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

При получении копий апелляционных жалоб или представления, затрагивающих интересы осужденного, последний в течение десяти суток вправе заявить ходатайство о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: п/п Д.Е. Мекюрдянов

Копия верна:

Судья Д.Е. Мекюрдянов

Секретарь с/з В.С. Слепцова

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».